PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Resolución conjunta de separación contable de las prestaciones asistenciales y contributivas del SIPA

El Ministerio de Economía y la ANSES abren en el presupuesto de la ANSES una apertura programática propia para las jubilaciones por moratoria y la PUAM, y publican por separado el resultado del sistema contributivo y el de la cuenta asistencial. Solo cambia la imputación contable; el cambio de fuente a rentas generales lo hace la ley del pilar 2 («Ley del sistema previsional de dos pilares: cuenta individual optativa, superintendencia autónoma, comisión técnica y cuenta asistencial (reforma de la Ley 24.241)», art. 26).

Propuesta 74: Jubilación con piso garantizado y cuenta propia a elección
Cuándo: Fase II · desde la formulación del presupuesto del ejercicio 2029 (año 2), antes de la ley del pilar 2
Trámite: No aplica: resolución conjunta del Ministerio de Economía y de la ANSES (tarea de los organismos, decisión 5). No modifica la afectación de recursos; si se cambiara, va por ley.

VISTO

El Expediente N° [●], la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y su reglamentación aprobada por el Decreto N° 1344/2007, la Ley N° 24.241 y sus modificatorias, las Leyes N° 24.476, N° 25.994, N° 26.970 y N° 27.705, la Ley N° 27.260, y

CONSIDERANDO:

Que el Sistema Integrado Previsional Argentino registra hoy en las mismas cuentas las prestaciones contributivas, financiadas con aportes y contribuciones, y prestaciones de naturaleza asistencial, lo que impide conocer el verdadero resultado del sistema contributivo.

Que las Leyes N° 24.476, N° 25.994, N° 26.970 y N° 27.705 establecieron regímenes de regularización de deudas previsionales que permitieron acceder a la jubilación a personas sin los aportes completos, y que esas prestaciones siguen siendo haberes del sistema previsional que paga la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Que la Pensión Universal para el Adulto Mayor, regulada en los artículos 13 a 19 de la Ley N° 27.260, es una prestación no contributiva que, conforme el artículo 19 de esa ley, se financia con rentas generales.

Que el artículo 14 de la Ley N° 24.156 dispone que los presupuestos se formulen con técnicas de programación presupuestaria, cuyas aperturas y clasificaciones fija la reglamentación, por lo que la separación contable puede hacerse mediante aperturas programáticas del presupuesto de la ANSES, sin modificar la afectación de los recursos.

Que la separación no altera el monto, la movilidad ni ningún otro derecho de las personas beneficiarias.

Que los servicios jurídicos permanentes de ambos organismos han tomado la intervención que les compete.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por la Ley de Ministerios N° 22.520 (t.o. Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, por la Ley N° 24.156 y su reglamentación, y por las normas que rigen la organización de la ANSES.

Por ello, EL MINISTRO DE ECONOMÍA Y EL TITULAR DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL RESUELVEN:

ARTÍCULO 1°.- Objeto. Establécese la separación contable, dentro del presupuesto de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), entre las prestaciones contributivas del Sistema Integrado Previsional Argentino y las prestaciones de naturaleza asistencial enumeradas en el artículo 2°, que integran la cuenta asistencial.

ARTÍCULO 2°.- Prestaciones de la cuenta asistencial. Se imputan a la cuenta asistencial: a) las jubilaciones y pensiones otorgadas con adhesión a los regímenes de regularización de deudas previsionales de las Leyes N° 24.476, N° 25.994, N° 26.970 y N° 27.705, incluidas las que se otorguen en adelante por la Ley N° 24.476; y b) la Pensión Universal para el Adulto Mayor de los artículos 13 a 19 de la Ley N° 27.260, hasta su migración al Ingreso Universal Único.

ARTÍCULO 3°.- Identificación de los beneficios. La ANSES identifica, dentro de los noventa (90) días de la publicación de la presente, cada beneficio comprendido en el artículo 2°, inciso a), con indicación del régimen de regularización aplicado y de la proporción de los años de servicios reconocidos por esa vía, y mantiene actualizado ese registro.

ARTÍCULO 4°.- Apertura programática. La Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía aprueba, a propuesta de la ANSES, una apertura programática específica para la cuenta asistencial, con sus propias partidas de gasto, que se incorpora al proyecto de presupuesto de la Administración Nacional a partir del ejercicio 2029. En el ejercicio en curso, la ANSES registra la separación mediante las aperturas internas que permita el sistema de administración financiera.

ARTÍCULO 5°.- Recursos. La separación es contable y no modifica la afectación de los recursos con que se financian las prestaciones. Hasta que la ley disponga otra fuente, la ANSES registra como transferencia interna, identificada, la parte de los recursos del sistema contributivo que se aplica a la cuenta asistencial.

ARTÍCULO 6°.- Derechos de las personas beneficiarias. La presente no modifica el monto, la movilidad, la cobertura de salud ni ningún otro derecho de las personas beneficiarias. Las prestaciones del artículo 2°, inciso a), siguen siendo haberes del sistema previsional y las paga la ANSES.

ARTÍCULO 7°.- Publicación de resultados. La ANSES publica cada trimestre, en formato abierto, el resultado del sistema contributivo —recursos de aportes y contribuciones frente a prestaciones contributivas— y el de la cuenta asistencial, con la cantidad de beneficios y el gasto de cada régimen, sin datos que permitan identificar a ninguna persona.

ARTÍCULO 8°.- Información al Congreso. La información del artículo anterior se incluye en el mensaje del proyecto de presupuesto de cada ejercicio y se remite a la Oficina de Presupuesto del Congreso de la Nación.

ARTÍCULO 9°.- Vigencia. La presente resolución entra en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 10°.- De forma. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app